




广西百色右江区人民政府
Gvangjsih Bwzswz Yougyangh Gih Yinzminz Cwngfuj Monzhoh



# 汪甸瑶族乡塘兴村平那屯百林林场采伐区 “3•28”木材滑落导致工人死亡事故调查报告

2022-06-09 17:30　来源：右江区应急管理局

**汪甸瑶族乡塘兴村平那屯百林林场采伐区**

**“3·28”木材滑落导致工人死亡**

**事故调查报告**

2022年3月28日上午10时10分许，在汪甸瑶族乡塘兴村平那屯百林林场桉树采伐区（以下简称平那伐区），正在木材装车作业中，木材滑落司机，导致司机倒地不起，经医护人员赶到现场施救无效后，确认其已死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》相关规定，2022年3月31日右江区人民政府成立由右江区应急管理局牵头，区林业局、市公安局右江分局、区人社局、区总工会和汪甸瑶族乡人民政府等部门组成汪甸瑶族乡那屯百林林场采伐区“3•28”木材滑落导致工人死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请右江区纪委监委派员参加，全面开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问笔录、调阅资料等综合分析，故发生经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，并提出事故处理意见和事故防范及整改措施建议。

一、基本情况

**（一）相关单位情况。**

**1. 百色市百林林场。**

百色市百林林场（以下简称百林林场），统一社会信用代码9145XXXXXXXXXXXXXK，类型：全民所有制，法定代表人：黄平，注册资本：元，成立日期：2006年6月1日，营业期限：长期，经营范围：林木种植，造林苗木、城镇绿化苗木、花卉批发零售，原木、原条、锯材加工（取得验收合格后方可开展经营活动）、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**2. 广西贝斯特木业有限公司。**

广西贝斯特木业有限公司（以下简称贝斯特公司），统一社会信用代码9145XXXXXXXXXXXXXX（1—1），类型：有限责任公司（自然人独定代表人：王馨怡，注册资本：1000万元，成立日期：2020年1月17日，营业期限：长期，经营范围：加工和销售木材、木心、木片、木方、木棍、桉木、原木、胶合板、细木工板、生态板、刨花板、夹板、方木、方条、包装箱、木托盘、原木旋切单板等。（依法须经批准的项目，经相关后方可开展经营活动。）

**（二）平那伐区历史沿由。**

2006年1月28日，汪甸瑶族乡塘兴村平那屯与田阳县泽润农林开发有限责任公司签订《林地承包合同》，承包使用期限35年，即2005年1月25日1月25日。合同约定：甲方将本屯集体所有3000亩的荒山坡地使用权，采取以山换电的方式承包给乙方，乙方可自行投资开发造林，也可引进外资发造林和其它合法用途。

2009年9月18日，田阳县泽润农林开发有限责任公司与百林林场签订《林地转包经营合同》，期限20年，即从2009年10月1日起至2029年9月30同约定：甲方将平那屯林地经营权转包给乙方进行速生桉造林。

2009年11月16日，百林林场与个人刘秀明（身份证号码4526XXXXXXXXXXXXXX）签订《速丰林造林承包合同》，合同约定：刘秀明负责包整地、苗木种植等，2010年9月完成造林工作。

截至2021年，平那种植的桉树树龄已达10年，按照用材树龄计算，属于过熟林，需要尽快砍伐，以便培育桉树二代林。

**（三）相关合同情况。**

**1. 百林林场与贝斯特公司签订合同情况。**

2021年5月18日，百林林场将汪甸瑶族乡塘兴村平那屯7、12、13林班面积约1073亩的桉树采伐经营权，以活立木交易（包青山）方式委托广西林权交易有限公司网上挂牌公开招标。

2021年5月25日，贝斯特公司通过竞拍取得采伐经营权，总价款为2285万元。

2021年7月13日，百林林场与贝斯特公司签订了《活立木（包青山）交易合同》，期限为自本合同签订之日起至2022年12月31日，2021年9月1日签订《营林安全生产合同》，约定各自的安全生产职责。

**2. 贝斯特公司与陈沼彬签订合同情况。**

2021年7月13日，贝斯特公司与个人陈沼彬签订《活立木砍伐运输承包合同》，期限为自2021年7月起至项目结束，合同约定：陈沼彬承包平那桉树采伐，并将原木运输到贝斯特公司指定的木材堆放场。

**（四）相关人员情况。**

1. 王馨怡，女，汉族，46岁，贝斯特公司法定代表人。

2. 陈沼彬，男，汉族，39岁，平那伐区桉树砍伐运输承包人。

3. 朱穗文、宁秋冬和陈心玓等3人，贝斯特公司员工，派驻平那伐区负责堆放场的木材过磅称重和数据统计上报等工作，朱穗文为监理，宁心玓为副监理。

4. 李成和张均海等2人，陈沼彬施工队的现场管理人员，职责是：对新进场工人口头培训、安排工人班组砍伐、安排车辆运输等。

5. 冯训辉，男，汉族，38岁，**本次事故死者**，系陈沼彬表弟，其持有《机动车驾驶证》，准驾车型：B2，有效期限2015年1月19日至2025年1月19日，驾驶证状态为正常。

6. 陆创家，男，汉族，29岁，持有《机动车驾驶证》，准驾车型：C1E，有效期限2018年1月17日至2028年1月17日，驾驶证状态为正常；持有《机械施工作业操作证》，操作证编号：2402017726055，操作项目：挖掘机操作，使用期限：2017年8月8日至2023年8月7日。

经李伟宗（陈沼彬的表哥）介绍，陆创家带着自己的挖掘机于2022年3月10日到平那伐区工地做工，其职责是：桉树木材装车、伐区维修旧新路等，酬劳结算方式为：开新路8元/米，维修旧路180元/小时，木材装车11元/吨。

二、事故调查情况

经过现场勘查，询问相关人员，调查相关施工设备和车辆，收集物证和资料等，情况如下：

**（一）事故现场勘验情况。**

平那伐区开有一条林区道路，路面宽约3.5 m，向上通往伐区作业面，往下通往山脚与平那屯屯级公路相连，事故现场位于林区道路的半山停放一辆车牌号为桂AAZ378的货车，车辆停放在斜坡路面，车头顺着道路朝下，车厢装有桉树木材，木材装量已经超出车身高度，经测量，木材离地面高度为4.05m，车头右前方约2 m的地面，有两条大小不同的桉树木材，长度均为2.6m，尾径分别为13cm和23cm，车头左前方约2.5 m的地血迹，货车尾部约4米处停有一台柳工牌履带式挖掘机，挖掘机的铲斗更换为方便抓取木材的无影爪式抓具，挖掘机的驾驶室门敞开。

**（二）陈沼彬砍伐作业队伍情况。**

陈沼彬与贝斯特公司签订合同后，接着组织砍伐与运输相关工作，雇请李成和张均海在现场管理，包括对新进场工人简单口头培训、安排工伐、木材堆放、安排车辆运输等，砍伐所需要的民工通过李伟忠介绍后，具体需要民工数量和酬劳等由陈沼彬自己对接洽谈。

贝斯特公司将《林区采伐及运输安全生产管理制度》交给李成和张均海，但陈沼彬没有结合砍伐作业实际制定安全生产管理制度和操作规程人进场，仅由李成进行简单的口头培训。

**（三）平那伐区采伐情况。**

平那伐区桉树的采伐，由百林林场负责办理《林木采伐许可证》， 2021年7月起，百林林场通过申请，分两批取得《林木采伐许可证》，两次贝斯特公司通过竞拍取得采伐经营权后，继而与陈沼彬签订合同，由陈沼彬承包采伐及运输。

第一次采伐：2021年7月开始进山施工，采伐指标总量约7120吨，采伐指标用完后，到2021年12月初停工。

第二次采伐：2022年3月18日开始进山施工，采伐指标总量约10600吨，3月28日发生事故。

**（四）涉事挖掘机情况。**

事发当天，正在木材装车的挖掘机所有人是陆创家，机器名称：柳工牌履带式液压挖掘机，机器型号：CLG915E，生产厂家：广西柳工机械公司，产品制造日期：2020年10月23日。

陆创家在购买挖掘机时，为方便日后木材装车作业，让销售商家将挖掘机的铲斗更换为无影爪式的抓具。

**（五）涉事货车情况。**

涉事货车车牌号为桂AAZ378，机动车所有人：冯训辉；车辆类型：重型自卸货车；车辆品牌：乘龙牌；车辆型号LZ3181M3AB；车辆识别代号：LNXXXXXXXXXXXXXXX;发动机号码：JA4XXXXXXX；使用性质：货运；总质量：17995kg；整备质量：8975 kg；核定载质量：8825kg；日期：2021年6月19日；车辆行驶证发证日期：2021年6月30日；检验有效期至：2022年6月，车辆状态正常。

三、事故经过、救援情况、信息报告、善后处理及救援评估

**（一）事故经过**

由于受疫情影响，担心下雨后影响木材运输，陈沼彬就联系其表弟冯训辉，让其过来帮忙运输几天木材，冯训辉驾驶其自己的货车（桂AA.于3月26日到百色，27日到平那伐区工地开始运输木材。

3月28日早上7时许，陆创家在平那伐区离事故点约200m的下方开始木材装车，装完4车后，开挖掘机来到事故发生地点，冯训辉早已开车到车。

9时30分许，陆创家开始装冯训辉的货车，装车作业时，冯训辉站在驾驶室车顶指挥，由于挖掘机声音太吵，冯训辉就用手势做张开和闭合的意陆创家挖掘机抓具抓取木材和张开放下木材。

10时10分许，当装车到离车头约2m的位置时，陆创家操作挖掘机抓取一把约有15根木材，当时冯训辉用手势做张开的动作，示意陆创家张开后，有2根木材滚落向站在驾驶室车顶的冯训辉，冯训辉连同2根木材掉落到地上，陆创家见状立即停机，过去查看，见冯训辉趴在地上，脸朝地面陷，陆创家翻转冯训辉的身体，见冯训辉鼻孔流血，头部位置的地上流有一摊血迹，陆创家叫两声没见有反应。

**（二）救援情况**

事故发生后，陆创家立即打电话报告给张均海，10时20分许，张均海和李成赶到现场，看到冯训辉倒地不起，张均海立即拨打120和110，随后托车到外面323国道路口接应救护车，张均海留在事故现场，11时30分许，塘兴卫生院医务人员到达到现场，经抢救无效确认死亡。

**（三）信息报告**

事故发生当天，相关事故信息报告及应急处置情况如下:

10:10，发生事故后，陆创家随即打电话报告给管理人员张均海。

10:20，张均海和李成赶到现场后，张均海拔打120和110。

11:30，塘兴卫生院医务人员到达到现场施救。

13:30，汪甸派出所接到110指挥中心事故信息指令后，会同汪甸瑶族乡人民政府赶到现场。

16:10，区应急局接到汪甸瑶族乡人民政府事故信息报告后，区应急局值班领导伍发民总工率相关人员赶赴现场，并于16：40形成事故信息书告区府办、区委办和市应急局。

17:40，区应急局相关人员到达现场开展应急处置工作。

18:40，区林业局相关人员到达现场参与处置。

**（四）善后处理**

事故发生后，贝斯特公司和陈沼彬积极主动跟死者家属沟通协商，双方于3月30日达成死亡赔偿协议书，死者家属共获得赔偿100万元，尸体日在百色殡仪馆火化，善后工作得到妥善解决。

**（五）救援评估**

接到事故信息后，区应急局、区林业局、汪甸瑶族乡人民政府及市公安局汪甸派出所等部门立即赶赴现场开展应急处置工作，掌握人员伤亡信事故现场情况，区林业局要求平那伐区立即暂停采伐作业进行整改，同时要求百林林场和贝斯特公司切实履行安全生产管理职责，采取措施，防止事故，并做好善后处理工作。

调查组认为，事故发生后，区应急局等相关部门，及时赶赴现场，信息上报及时，善后工作有序，死者家属及时得到安抚，善后赔偿及时到处置得当。

四、事故伤亡及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）进行统计，事故造成直接经济损失100万元。

五、相关部门安全生产履职情况

通过查阅相关监管部门的“三定”方案、贯彻落实上级文件和会议精神、本级会议部署和下发文件、开展工作记录和图片等，负有监管职能门履职情况如下：

**（一）右江区林业局**。行业主管部门，经调查，该局制定有领导分工及二层机构岗位职责文件，有会议部署安全生产工作，制定有木材采伐产工作计划和检查方案，组织开展有对本辖区的木材采伐安全生产检查，但对平那伐区的安全检查不到位，未督促汪甸乡林业站对辖区内木材采伐检查。

**（二）右江区应急局。**履行综合监管和区安委办日常工作职责，据调查，今年以来，该局开展以下工作：**一是**结合奥运会、疫情后复产复工会等重大节假日和敏感时期，以安委会或安委办名义共3次印发在全区各行业开展安全生产工作专项检查的通知，要求各乡镇和各相关部门按照“须”的要求，切实履行安全生产监管职责，加强对重点行业领域安全隐患排查整治；**二是**分期分批召集辖区矿山、危化、烟花爆竹、建筑、工贸、材等行业企业主要负责人召开安全生产警示约谈和提醒会，传达各级安全生产工作精神，督促企业履行安全生产主体责任；**三是**以区安委办牵头防、住建、自然资源、工信等相关监管部门联合开展安全生产2次专项检查，消除事故隐患，防范事故发生。

**（三）汪甸瑶族乡人民政府**。履行对辖区安全生产监督检查和协助政府有关部门履行安全监管的职责，经调查，该乡政府制定有安全生产工组、设置管理机构和人员岗位职责等，会议部署安全生产工作，制定安全生产工作计划，开展有安全生产检查记录和图片，基本履行“党政同责责”安全生产管理职责。

六、事故原因分析

**（一）直接原因**

通过对事故现场勘查和对相关人员调查取证，事故原因分析如下:

1. 事故发生时，木材装车过高，经测量，最顶层距离地面高度为4.05m，违反规定要求，加上车辆停放在斜坡路面，车厢内木材的重心向前机张开抓具落木时，由于装车高度超过车厢立柱，立柱失去挡护木材的作用，木材顺势滚落向驾驶室方向，导致冯训辉被木材压中，这是造成事故因之一。

2. 冯训辉，个人安全意识淡薄，自我防护意识差，装车作业时没有佩戴安全帽，且违章站在货车驾驶室车顶指挥装车，是事故发生的另外原因。

3. 陆创家，违反装车作业规定要求，冯训辉站在货车驾驶室车顶的违章行为没有制止，还进行装车作业，这是导致事故直接原因之一。

**（二）间接原因**

**1. 陈沼彬**，平那伐区桉树砍伐运输承包人，没有按照规定建立安全生产责任制，没有制定安全生产规章制度和操作规程，未按规定对冯训辉等人进行安全生产教育和培训，没有开展安全隐患排查治理，未及时消除事故隐患，木材装车时未安排人员在现场进行管理，冯训辉违章站在车顶制止，未监督教育工人按照规定佩戴使用劳动防护用品，进入采伐区人员必须佩戴安全帽的要求未能得到有效落实，未及时发现并纠正冯训辉没有帽的违章行为，也没有按规定保证安全生产所必须的资金投入，上述行为是导致事故发生的重要原因。

2. **贝斯特公司，**安全生产主体责任落实不到位，与陈沼彬签订合同时，没有同时签订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责，没人陈沼彬在木材采伐期间的安全生产工作进行统一协调、管理，没有按照合同规定，履行安全管理职责，没有安排人员对伐区作业期间开展安全检事故发生的重要原因之一。

七、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定，百林林场平那伐区“3•28”事故是一起企业未认真落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，工人违章致发生的一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经调查组讨论，对该起事故责任单位和责任人员提出如议。

**（一）个人（4人）**

1. **陈沼彬**，平那伐区桉树砍伐运输承包人，砍伐运输施工队伍组织者，在没有安全生产资金投入和不具备安全生产条件下组织人员违法作业，发生负有重要管理责任，建议由右江区应急管理局依法给予行政处罚。

2. **王馨怡**，贝斯特公司法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，未对平那伐区项目的安全生产工作进行统理，没有安排人员对伐区作业现场进行安全管理，未督促检查平那伐区项目安全生产工作，对事故发生负有主要领导责任，建议由右江区应急管理予行政处罚。

3. **陆创家**，装车作业时，对冯训辉站在货车驾驶室车顶的违章行为没有制止，且还进行装车作业，违反贝斯特公司《林区采伐及运输安全生度》的相关规定，对事故的发生负有一定的责任，建议由陈沼彬对其进行批评教育，并按照双方的约定进行处理。

**4. 冯训辉**，个人安全意识淡薄，自我防护意识差，违反安全操作规程，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究

**（二）单位（1个）**

**贝斯特公司**，没有认真落实安全生产主体责任，没有明确双方的安全生产管理职责，没有对承包人陈沼彬在木材采伐期间的安全生产工作进调、管理，没有按照合同规定，履行安全管理职责，作业现场管理缺失，对事故的发生负有重要责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政

**（三）其它建议**

1. 责成右江区林业局对汪甸乡林业站主要负责人警示约谈，约谈结果报右江区安委办备案。

2. 责成右江区林业局向右江区人民政府作出深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产工作。

九、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化林木采伐行业安全生产管理，促进全区林木采伐安全健康发展，提出如下建议。

**（一）百林林场、贝斯特公司、陈沼彬等林木采伐各方，**要严格遵守《安全生产法》《木材采伐运输安全通则》和《森林采伐作业规程》相关实企业安全生产主体责任，强化管理，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。具体要求：

1. 合同双方要签订专门的安全生产管理协议，发包方要对伐木过程的安全生产进行统一协调、管理，定期安全检查，发现问题要及时督促整改

2. 贝斯特公司和陈沼彬建立健全安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和安全施工方案，每日开工前要组织工人进行安全技术交底记录存档。

3. 陈沼彬要按照规定对工人开展安全生产教育和操作规程培训，提高工人安全意识，保证工人具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安能。

4. 采伐作业期间，贝斯特公司和陈沼彬要认真组织开展日常安全检查和隐患排查，并作详实记录，对发现的问题要立即整改，及时消除事故隐

5. 陈沼彬要配备责任心强的安全管理人员，在伐木现场进行安全管理，检查督促工人在伐木、打枝、造材、集材、装车、运输等作业中，严作要求，杜绝违章行为。

6. 陈沼彬要为作业人员配备符合规定的劳动防护用品，监督教育工人戴好安全帽，穿好防护服。

7. 陈沼彬要按照规定，投入安全生产费用，用于安全教育培训、配备和更新作业人员安全防护用品、设施设备的维护保养等支出，保障采伐安全生产所具备的条件。

**（二）林业主管部门要**从思想上高度重视，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁审批、谁负责”的要求，切实履行监管职责，对我区林木采伐行业开展全面开展安全检查，加大执法力度，对发现的隐患责令立即整改，不能立即整改的改，拒不整改或整改不到位的要依法进行处罚，对整改情况全程进行跟踪落实，并采取应急防范措施，防止类似事故再次发生。

**（三）认真落实属地管理原则，强化安全监管。**各乡（镇）人民政府、街道办事处要深刻吸取事故教训，坚守安全生产“红线”，认真落实“党政同责、一岗双责”要求，持续深入开展全面彻底的安全生产大检查活动，有效防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

汪甸瑶族乡塘兴村平那屯百林林场采伐区

“3•28”木材滑落导致工人死亡

事故调查组

2022年5月24日

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号